

0047394-96.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Alex. Alex tinha sido preso por um roubo de um automóvel Santa Fé, tendo constado do boletim que Douglas estaria envolvido nesse roubo. Posteriormente ambos Douglas e Alex foram presos por receptação. Conforme relatório de fl. 111/118 a linha 96590-9220 apontada como sendo do comparsa que realizou o transporte dos roubadores, estava registrada em nome de Douglas e após o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0047394-96.2013.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 233/2013 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA e outro

Vítima:

ROSA LUIZA ZAMBELLI e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

11/08/2022

Tramitação prioritária

No dia 11 de agosto de 2022 às 13h30min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). CRISTIANE YOKO SHIDA

Réu: DOUGLAS PEREIRA CRUZ (Réu preso por outro placa 3)
Advogada: Dra. MARIA JOYCE DOS SANTOS SILVA
Réu: ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA (solto placa 2)
Advogado: Dr. MARCELO M. S. CONEGLIAN
Vítima: VÍTIMA PROTEGIDA A
Vítima: ROSA LUIZA ZAMBELLI

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as vítimas e, após, realizados os interrogatórios dos réus, todos em audiovisual.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, os réus DOUGLAS PEREIRA CRUZ está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA como incurso no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 15, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 (concurso material), porque 1 - No dia 29 de janeiro de 2013, por volta de 21h15min, na Avenida Doutor Altino Arantes, altura do nº 800, nesta comarca e cidade de São Paulo, DOUGLAS PEREIRA CRUZ e ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com William Vieira Silva (processado em outro feito), tentaram subtrair, para si e para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra a Testemunha Protegida "A", o veículo Tiguan, que estava sob os cuidados da vítima protegida, pertencente ao proprietário do estabelecimento local dos fatos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 2 - No mesmo dia e local dos fatos, minutos depois da prática da conduta descrita no item 01, o denunciado ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com William Vieira Silva (processado em outro feito), disparou arma de fogo em direção a via pública, tendo um projétil atingido o veículo Ford/Fiesta, placas FAD-2641, pertencente a Rosa Luiza Zambelli. A denúncia foi recebida e os réus citados, apresentaram defesa escrita. Finda a instrução criminal a responsabilidade penal dos réus não ficou devidamente provada. Quanto à materialidade, observo que há nos autos o auto de exibição e apreensão da arma de fogo, bem como o celular Samsung, com chip. (auto de fl.22). Quanto à autoria, pairava contra os réus o fato de que a vítima protegida havia reconhecido o denunciado ALEX como um dos autores do roubo (fl. 106) e porque, consoante o relatório de fl. 130/136, por intermédio da

interceptação das linhas de William, preso em flagrante, (fl.23/26) constatou-se que a linha estava em nome de Douglas Pereira Cruz (96590.9220) pessoa com diversas passagens criminais, inclusive na companhia de William. Lograram êxito em obter as fotografias de seus amigos, conhecidos e coautores nos boletins de ocorrência identificados. A testemunha protegida foi chamada e reconheceu Alex. Alex tinha sido preso por um roubo de um automóvel Santa Fé, tendo constado do boletim que Douglas estaria envolvido nesse roubo. Posteriormente ambos Douglas e Alex foram presos por receptação. Conforme relatório de fl. 111/118 a linha 96590-9220 apontada como sendo do comparsa que realizou o transporte dos roubadores, estava registrada em nome de Douglas e após o assalto não apresentou mais diálogos. Testemunha protegida (Fl.107) procedeu reconhecimento fotográfico de Alex. Contudo, em juízo, apesar de todas as tentativas, a autoria não se provou. Em juízo, os réus negaram participação nos fatos. Douglas disse que o telefone não era mais seu, que havia vendido "com chipe e tudo". Alex também negou os fatos, dizendo que na época estava com a mão engessada. A negativa não pode ser contrariada pelas provas produzidas. Assim, vítima Calebe e a testemunha protegida, não puderam efetuar o reconhecimento pessoal dos réus, embora tenham confirmado as circunstâncias do roubo. Os policiais, de outro lado, pouco puderam acrescentar ao que já havia sido apurado no distrito policial. A testemunha policial civil Samir, ouvido em juízo, disse que depois da prisão de William iniciaram as investigações. Pelo cadastro telefônico e por pesquisa no banco de dados, viram que no dia dos Fatos, William, rapaz que foi preso pelo depoente, fazia ligações para Douglas dizendo que estava em um carro. Essa ligação foi importante para chegarem em Douglas. O cadastro estava em nome de Douglas, em pesquisas apurara que ele tinha acabado de entrar na maioridade mas tinha atos infracionais na companhia de Alex. Na investigação, mostraram as fotos e chamaram as vítimas. A vítima reconheceu Alex, que foi descoberto pelo link de Douglas e Alex, que já tinham praticado roubos anteriormente. O sigilo quebrado foi de William, o que foi preso. Houve interceptação telefônica de contatos de William; salvo engano a prova mais robusta foi a questão do reconhecimento. Quanto a Douglas, no dia em que fizeram a sua abordagem, foi conduzido ao distrito policial e no percurso e durante a sua oitiva no distrito policial, disse que preferia pegar carros Tiguan. Quanto ao reconhecimento feito por Alex, alega que a praxe é iniciar com reconhecimento fotográfico. Foram colocadas fotografias de diversas pessoas. Não se recorda se houve reconhecimento pessoal de Alex. Douglas estaria dentro de um carro para fazer o transporte dos roubadores. No momento do roubo eles chegavam de carro. Na régua de chamada apurara que o telefone de William estava conectado em tempo real com o telefone cadastrado em nome Douglas. Douglas já tinha um outro roubo de veículo na companhia de Alex, na mesma área. Recorda-se vagamente que Douglas dizia que roubava veículos. Não se recorda de ter acompanhado o interrogatório de Alex. Quanto ao disparo de arma de fogo, esclarece que a arma foi apreendida. Pelo que se recorda, William fez o disparo, acredita que havia pelo menos 2 armas no momento mas não se recorda ao certo. Douglas não foi preso em flagrante. Apenas William. Esclarece que a investigação foi bem extensa e acredita que Douglas fez parte do crime eis que havia a necessidade do auxílio de outras pessoas. Esclarece que os fatos se deram no final de tarde. O depoente e seu parceiro fizeram a abordagem de William. William confessou os fatos. A arma que foi apreendida estava com William no flagrante. O disparo de arma de fogo atingiu um carro que estava passando por ali. Confirma que elaborou o relatório de investigações de fl. 06/08. O policial civil Bruno recorda-se dos fatos. Esclarece que estavam em diligências com vistas à localização de ladrões de carros. Estavam em uma outra investigação. Em dado momento ouviu disparos de arma de fogo e desceu para ver o que ocorria. Viu então 2 indivíduos correndo. O primeiro quando passou estava armado. O segundo indivíduo que passou era William que também estava armado. Conseguiram fazer a abordagem de William que estava com uma pistola. Desceram e viram que um manobrista com uma Tiguan fora vítima de roubo tentado. Havia um policial que chamou a polícia e os ladrões fizeram disparos que atingiu outro carro (sua porta). William no momento em que foi preso em flagrante falava ao telefone. Deu nitidamente para ver que falava com um comparsa. O réu William dizia, dá a volta, dá a volta que tem um civil aqui.

Após a abordagem fizeram a quebra do sigilo do telefone apreendido com William e fizeram a quebra. Apuraram que um dos telefones estava falando com William no momento do crime e estava em nome de Douglas. Constatou-se que Douglas já tinha antecedentes na polícia com Alex; ofereceram diversas fotos para as vítimas e Alex foi reconhecido como sendo o segundo roubador. Aquele que estaria com William no momento da abordagem. 2 desceram e um ficou nas imediações dentro de um carro. O declarante viu 2 indivíduos. Reconhece o réu Alex como sendo o primeiro indivíduo que correu e estava armado. Visualizou e pode dizer que era ALEX, ora reconhecido em audiência. O depoente visualizou Alex correndo e armado. Em virtude do segundo indivíduo estar correndo também aguardou, presenciou esse indivíduo falando com um terceiro ao telefone. Alex conseguiu fugir pois estava com 50, 60 metros de vantagem. Pode dizer que ofertadas diversas fotos, a vítima pode reconhecê-lo. Após o cadastro em nome de Douglas, verificaram que pouco tempo antes Douglas e Alex tinham envolvido em um roubo de uma Santa Fé. Douglas nesse crime também era o "cavalo". Após cumpriram mandados de busca nas residências. Eles moravam próximos um do outro. Pelo que se recorda o policial militar pode reconhecer ALEX. O policial militar também reconheceu William que foi preso em flagrante. Era final do dia pelo que se recorda. O local é bem iluminado na Vila Mariana. William confessou os fatos e disse que efetuaram os disparos porque se assustaram. William informou nomes de comparsas mas eram apenas prenomes. Verificaram posteriormente que o telefone interlocutor no momento estava cadastrado em nome de Douglas. É comum criminosos dar nomes e apelidos para tentar dificultar eventual investigação policial. Chegaram no nome de Alex mas não sabe dizer se esse nas outras investigações utilizava um segundo nome. Nas pesquisas pelo cadastro telefônico, surgiu um Boletim de ocorrência com a fotografia de Alex e conseguiram visualizar. Foram na casa e conseguiram identificar Alex pelas fotografias também, "que era o mesmo indivíduo". Após a realização dos reconhecimentos não foi reinquirido pela autoridade policial para esclarecer que também tinha reconhecido Alex como sendo o primeiro indivíduo que correu e estava armado. Se a autoridade entendesse necessário teria esclarecido tal fato. Alex quando correu estava armado e acredita que também era uma pistola. Alex estava correndo com a arma na mão. Houve a apreensão de uma pistola que foi apreendida com William. Não sabe dizer se houve perícia no veículo. Quanto aos disparos, o policial militar poderá melhor informar de quem partiu os disparos. Esclarece que na época pode reconhecer Alex, pelo rosto que foi visualizado, bem como a arma. Fez o reconhecimento na época pelo rosto e não pelas roupas. Esclarece que consta do seu depoimento estritamente o que lhe foi perguntado pela autoridade policial. O policial militar Carlos, ouvido em juízo, disse que estava no restaurante e viu quando 2 indivíduos se aproximaram do manobrista. Viu que era um roubo e foi tentar intervir. Nisso, o comparsa de William avistou o depoente e efetuou um disparo. O depoente se abrigou e escutou mais 2 disparos. Eles empreenderam fuga. William foi detido e o outro indivíduo se evadiu; apenas posteriormente soube que o segundo indivíduo foi detido. Não consegue se recordar da fisionomia do segundo indivíduo e não consegue dizer se é algum dos réus. Sabe dizer que o primeiro disparo foi feito pelo rapaz que estava com William. Posteriormente foram encontradas cápsulas de calibres distintos (.40 e 380). Posteriormente soube pelos policiais que havia um carro envolvido. Foi como vítima testemunha no DP e posteriormente foi chamado para depor. Não sabe dizer se o manobrista reconheceu alguém além de William. A testemunha protegida R., ouvida em juízo, disse que saía do trabalho por volta das 21h da noite. Estava na transversal do local dos fatos. Não presenciou os envolvidos no roubo. A única coisa que viu foi uma movimentação e de repente, alguém sair correndo do restaurante, depois, ouviu tiros e seu carro balançou. Saiu correndo e entrou na garagem de seu prédio correndo. Quando saiu a situação já estava controlada. Não pode perceber de que arma saiu o projétil que atingiu seu carro. Levou o carro para inspeção. A vítima protegida C., ouvida em juízo, disse que era manobrista do restaurante. Estava trabalhando quando seu patrão chegou com o carro. Pegou o carro do patrão, o Tiguan e estacionou. Logo chegou outro carro de cliente e quando retornava foi abordado por dois assaltantes, ambos armados. Teve contato visual com os dois. Reconheceu um indivíduo no distrito policial

pessoalmente, sendo aquele que chegou e deu a voz de assalto. Não reconheceu Douglas que foi apresentado para audiência na penitenciária de Piracicaba. Quanto a Alex, que havia reconhecido no distrito policial, apresentado solto em audiência, não pode apontá-lo como autor do crime. Sabe dizer que houve troca de tiros mas não sabe dizer de quem partiu referidos tiros. Apenas reconheceu William no distrito policial. Muito embora houvesse fundados indícios da participação de Douglas e Alex no roubo, notadamente em razão do telefone de um dos interlocutores de William, indivíduo já condenado pelo roubo, estar em nome de Douglas, que envolveu-se em inúmeros fatos na companhia de Alex; temos que esse fato isolado, sem que a vítima tenha sido capaz de proceder ao reconhecimento pessoal de Alex e Douglas, tornam as provas de autoria frágeis para condenação, notadamente porque havia contra Alex, tão somente o reconhecimento fotográfico e contra Douglas o fato de uma das linhas interlocutoras estar em seu nome, fora os envolvimento pretéritos em comparsaria com Alex em outros crimes. Diante do exposto, finda a instrução criminal, forçoso reconhecer insuficientes as provas para condenação razão pela qual requer-se a improcedência da ação penal.

A defesa do corréu ALEX reiterou a manifestação ministerial.

Pela defesa do corréu DOUGLAS foi dito que: Douglas Pereira da Cruz está sendo acusado de ter participado da tentativa de um roubo qualificado no dia 29/01/2013 na cidade de São Paulo/SP. A denúncia não merece prosperar pois incerta a autoria. No dia do crime em questão, foi preso em flagrante o sr. William Vieira Silva que confessou a prática do ato em sede policial e indicou Fernando como coautor e Lucas como auxiliar da fuga. O telefone de William foi apreendido e os contatos de Fernando e Lucas foram localizados junto com um terceiro contato identificado como Beto. Iniciou-se investigação policial para localizar Fernando, Lucas e Beto através de interceptação telefônica das linhas. Durante o período de interceptação telefônica dos três contatos houve extensa movimentação suspeita nos números de Fernando e Beto, porém Lucas "não travou nenhuma conversa no período interceptado" (fls 37). Ao verificar a propriedade da linha a Polícia Civil constatou que estava registrada em nome do réu DOUGLAS PEREIRA DA CRUZ e desde já concluiu que Lucas era na verdade Douglas. Entretanto, o denunciado Douglas afirma categoricamente que não é proprietário dessa linha telefônica, porém suspeita que é proveniente de um celular vendido há muitos anos. Ao constatar que Douglas tinha passagem uma das vítimas foi convidada à delegacia para proceder o reconhecimento fotográfico e na ocasião não reconheceu o denunciado Douglas. Nos autos constam ainda boletim de ocorrência referente à outro fato em que o denunciado Douglas é indicado como testemunha e forneceu seu real número de telefone (fls 38), diverso daquele interceptado inicialmente, o que demonstra que o primeiro telefone (inicialmente identificado como Lucas) não pertencia a Douglas e este não participou da ação da qual é denunciado. É citado também na investigação (fls. 132) outro boletim de ocorrência envolvendo Douglas Pereira da Cruz, porém o denunciado foi ABSOLVIDO do processo em questão e, portanto, não pode ser considerado fato desabonador de sua conduta.[1] Foi requisitado interceptação telefônica deste último número de Douglas (fls 113) para confirmar que ele realmente era Lucas e participou da ação pela qual é denunciado. Porém, durante o período de interceptação que durou de 23/04/13 à 07/05/2013, NADA DE INCRIMINADOR FOI IDENTIFICADO nesta interceptação do telefone de Douglas, de acordo com o relatório de fls. 130/136 que nada menciona acerca das mídias gravadas. Enquanto os demais telefones interceptados estão recheados de indícios de atividades criminosas, nada de ilícito foi relatado na interceptação do telefone do denunciado Douglas.

Não conformados, os investigadores da delegacia de polícia em questão requisitaram busca e apreensão nos endereços dos envolvidos na investigação, inclusive em três endereços relacionados ao denunciado Douglas: o endereço da mãe, do tio e da ex-namorada. De acordo com o relatório de investigações de fls. 154/162 NADA DE ILÍCITO OU INCRIMINADOR FOI ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS ligados ao réu Douglas Pereira da Cruz e novamente a tentativa de ligar Douglas à cena do crime foi frustrada. Em relatório final, que embasou a Denúncia, a Polícia Civil não prova ligação entre William (preso em flagrante no dia do crime) e o denunciado Douglas, apenas usa o

fato da linha telefônica de um dos supostos envolvidos estar registrada em nome de Douglas Pereira da Cruz para justificar que este participou da ação, o que por si só não é elemento suficiente para justificar a abertura de processo crime, quem dirá eventual condenação. Utiliza ainda o envolvimento de Douglas em outro processo do qual já foi ABSOLVIDO. Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 12/05/22 o Policial investigador Samir afirmou que durante as investigações conversou com o réu Douglas e que este teria "confessado informalmente" a participação na ação delitiva e que inclusive se gabava da sua destreza no roubo de carros. Afirmou também que o detento acabara de completar sua maioridade, porém, à época dos fatos o réu Douglas tinha 28 anos de idade! Fato comprovado pela qualificação do réu presente nos autos, pois nasceu em dezembro de 1984. Além disso o depoimento do Investigador é eivado de parcialidade pois se recorda de fatos detalhados que por conveniência são incriminadores mas não se recorda de fatos simples que são abonadores, como por exemplo, o fato de que nas inúmeras diligências de busca e apreensão realizadas nos endereços relacionados ao réu Douglas nada de ilícito foi encontrado. Esta defensora prefere não crer que esse depoimento imparcial foi proposital, visto que o investigador foi ouvido como testemunha e tem compromisso com a verdade. Mas acredita firmemente que houve um IMENSO equívoco quanto à autoria que imputou ao réu Douglas. Pois não é possível confundir um adolescente que acabou de completar 18 anos com um homem adulto de 28 anos que à época, inclusive, já estava qualificado nos autos como investigado. Em audiência, as vítimas ouvidas não reconheceram nenhum dos réus. Inclusive uma das vítimas manteve contato visual direto com os dois roubadores e ainda assim não reconheceu o Réu Alex, tampouco o réu Douglas. Em interrogatório o Réu Douglas afirma que não conhecia os investigadores, nunca prestou declarações sobre esse fato e jamais confessou o crime. Que o celular que lhe é atribuído não lhe pertence há muitos anos. Dessa forma, resta claro que não há indícios suficientes para condenação pois insuficiente o conjunto probatório para determinar a AUTORIA, já que o réu ser titular de uma linha telefônica (que há muito havia sido perdida) não demonstra que foi coautor do crime cometido. Não havendo sequer reconhecimento de nenhuma das vítimas ou testemunhas envolvidas. E havendo contradição nos depoimentos declarados pelos investigadores em consonância com o Relatório Final apresentado. Por tal motivo deve ser ABSOLVIDO em observância ao Artigo 386, VI e VII do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. DOUGLAS PEREIRA CRUZ (dados qualificativos à pág. 51), viu-se denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, enquanto ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA (qualificado indiretamente à pág. 190) se viu denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 15, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 (concurso material), do Código Penal porque: 1 - No dia 29 de janeiro de 2013, por volta de 21h15min, na Avenida Doutor Altino Arantes, altura do nº 800, nesta comarca e cidade de São Paulo, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com William Vieira Silva (processado em outro feito), tentaram subtrair, para si e para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra a Testemunha Protegida "A", o veículo Tiguan, que estava sob os cuidados da vítima protegida, pertencente ao proprietário do estabelecimento local dos fatos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 2 - No mesmo dia e local dos fatos, minutos depois da prática da conduta descrita no item 01, o denunciado ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com William Vieira Silva (processado em outro feito), disparou arma de fogo em direção a via pública, tendo um projétil atingido o veículo Ford/Fiesta, placas FAD- 2641, pertencente a Rosa Luiza Zambelli. Segundo se apurou, a vítima protegida, manobrista do restaurante, acabara de estacionar o veículo Tiguan quando foi abordada pelo denunciado ALEX e seu comparsa Willian, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, exigiram que a vítima lhes entregasse a chave para subtrair o automóvel. Naquele momento, porém, um policial militar à paisana saiu do restaurante e avistou a prática delitiva, solicitando apoio por

meio do telefone celular. O denunciado ALEX e seu comparsa perceberam que o policial estava com o aparelho celular nas mãos e se assustaram, efetuando disparos de arma de fogo em direção à via pública, em sentido contrário ao que estava a vítima, atingindo o carro de Rosa, que passava pelo local e, felizmente, não foi atingida. Após, empreenderam fuga. Policiais civis em diligências próximo ao local dos fatos ouviram os disparos de arma de fogo, visualizando, em seguida, dois indivíduos correndo. Lograram deter apenas o comparsa William. Aprofundadas as investigações em relação aos fatos, logrou-se apurar, mediante interceptação telefônica, que o denunciado DOUGLAS pilotou o carro que seria usado para a fuga após a prática do roubo. Realizadas pesquisas, constatou-se que DOUGLAS, contumaz na prática de ilícitos envolvendo veículos, atuava em comparsaria com ALEX (relatório de fl. 251/258). A vítima protegida compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o denunciado ALEX como um dos autores do roubo (fl. 106). Recebida a denúncia, os réus foram citados, sendo apresentadas respostas à acusação em seu favor. Afastadas as teses defensivas e ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi admitida a instrução. Iniciada, foram ouvidos os policiais civis e militar, além das vítimas e, em seguida, realizados os interrogatórios dos acusados. Superada a fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição dos acusados, por entender pela insuficiência do arco probatório. A defesa do corréu ALEX, por seu turno, reiterou a manifestação ministerial. A defesa do denunciado DOUGLAS, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, impugnando a prova produzida. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE, devendo os acusados serem absolvidos das condutas a eles imputadas. O denunciado DOUGLAS PEREIRA CRUZ, interrogado em juízo, negou a prática do crime. Não participou desse roubo tentado. Não manteve contato telefônico que desse indícios de sua participação no roubo. Tinha 27-28 anos à época dos fatos. O acusado ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA, interrogado em juízo, negou a prática dos crimes. Não são verdadeiros os fatos narrados. Na época dos fatos, estava com a mão engessada. Essa mesma delegacia o colocou em outro problema, da mesma maneira, dizendo que o interrogando havia praticado o roubo contra veículo. É destro. Inclusive, no acidente que teve, quebrou as 2 (duas) mãos. Está com a vida tranquila, não está envolvido em outros roubos. Seu acidente foi no dia 12 de dezembro de 2012, teve retorno em janeiro de 2013, teve a alta médica em 27 de fevereiro, quando pôde retirar o gesso das mãos. Ficou 3 (três) meses preso e foi absolvido. O policial civil Samir, em juízo, afirmou que ratifica a narrativa dos fatos. Depois da prisão do WILLIAM, iniciaram a investigação e, o dono do cadastro telefônico e fazendo pesquisas no banco de dados, RDO (registro de ocorrências), WILLIAM fazia ligação para o DOUGLAS, e que ele estava em um carro e essa ligação foi importante para chegarem ao DOUGLAS. Foi pedido o cadastro, estava em nome do DOUGLAS e, em pesquisas, descobriram que DOUGLAS – embora recém maior de idade – tinha alguns atos infracionais equiparados a roubos, inclusive junto com ALEX. Foi feito o link do WILLIAM para o DOUGLAS e deste para o ALEX, por passado delitivo. Foi quebrado o sigilo telemático e telefônico do telefone apreendido de WILLIAM. Não conseguiram muita coisa. Não se recorda de detalhes. Houve interceptação no telefone de WILLIAM. Não se recorda do conteúdo das interceptações. A prova mais robusta foi a questão do reconhecimento e o DOUGLAS, no dia de sua abordagem, ele havia comentado que preferia pegar um automóvel VW/TIGUAN, que estava em alta na época. Não se lembra de muitos detalhes. A princípio, inicia-se o reconhecimento por fotografia, mas não se lembra no caso dos autos. Foram exibidas várias fotografias ao reconhecedor. O DOUGLAS estava na cena do crime, mas estava na função de transportar dos comparsas, não houve reconhecimento dele. Eles chegavam de carro e o telefone WILLIAM estava fazendo ligação em tempo real para o telefone de DOUGLAS. Apareceu isso na régua de chamada. Não se recorda se foi apreendido o telefone outro. Como ele já tinha esse roubo de veículo na mesma área, inclusive 1 (um) com ALEX e ALEX sendo reconhecido por esse crime, no entender do depoente, os elementos se harmonizaram durante as investigações. Recorda-se vagamente, pois fazia muito tempo, mas lembra que DOUGLAS havia admitido que roubava veículos, pilotava muito bem, apesar de recém atingida a

maioridade. Não chegou a acompanhar o interrogatório do ALEX, não se recorda de muitos detalhes. Não se lembra de mais ninguém. Parece que há mais de uma testemunha, havia testemunhas do restaurante, manobristas etc. Foi um roubo que aconteceu em um horário de grande fluxo de pessoas, com muitas testemunhas. ALEX foi reconhecido, só não sabe por qual vítima. Conseguiu prender o WILLIAM, por causa do tiro, a arma foi apreendida. Não se lembra quem teria efetuado disparo. Crê que havia duas armas, mas é uma informação pode ser decorrente de confusão, pois o ALEX teria se evadido do local. A conversa com DOUGLAS, que ele preferia roubar TIGUAN e, durante o trajeto para a delegacia, ele veio tranquilo. DOUGLAS não foi preso em flagrante, quem foi preso em flagrante foi o WILLIAM. Essa conversa com DOUGLAS foi decorrente de uma abordagem, no período da tarde, ele parecia bem tranquilo e, talvez por isso, ele tenha soltado essa informação. Não se lembra se havia prisão temporária ou interceptação quando da condução de DOUGLAS ao DP. DOUGLAS contava de suas aventuras, de dar perdido etc. Não se lembra se ele confessou informalmente. A informação da preferência por TIGUAN teria se dado informalmente. Crê que DOUGLAS ficou em silêncio. Na opinião do depoente, DOUGLAS teria participado do crime, ALEX também. Nas diligências realizadas, não foram encontradas coisas, se não há nos autos. Não se lembra se a pessoa que estava em ligação telefônica com o WILLIAM era outra pessoa se não DOUGLAS, identificado no telefone. Não se recorda se o contato estava com nome diverso. Pedem o cadastro, pois no contato é colocado qualquer nome. A tentativa de roubo na TIGUAN, crê que foi no final de tarde, 16h30-18h00, não se recorda. Abordaram o WILLIAM, ele veio correndo pelo lado da via, pelo lado que foi efetuado o disparo contra a TIGUAN, o seu parceiro ouviu os disparos, saiu pelo outro lado da via, para ter uma visão melhor, viu WILLIAM correndo, foi acompanhando-o, enquanto o depoente estava na esquina, o acusado veio em sua direção e conseguiram abordá-lo, revistaram-no etc. WILLIAM confessou a prática do crime. Não entraram nas razões do roubo. Na prisão em flagrante, geralmente o preso pouco quer falar, quando não está à vontade. Não se recorda de FERNANDO. As investigações seguem os elementos que contam com/surgem. O que o preso fala é pouco levado a sério, pois há a tentativa de se evadir da responsabilidade criminal ou isentar outros de tanto. Crê que a arma foi apreendida foi com WILLIAM, no flagrante. WILLIAM possuía a arma. O disparo atingiu um carro, crê que era conduzido por ROSA. O carro não tinha nada a ver com a dinâmica do roubo. O local dos fatos é uma avenida e havia trânsito intenso de veículos. Fala que é praxe da polícia periciar tudo, mas não sabe no caso concreto, não se recorda. O relatório foi elaborado com o depoente e o seu parceiro, Bruno, às págs. 6/8. O policial civil Bruno Gobe, em juízo, relatou que, na data dos fatos, estavam em uma diligência visando justamente localizar ladrões de carro, pois contavam com informações de que carros eram deixados na frente de prédios para "descansarem" e ver se contavam com rastreadores.

Estavam em investigações iniciais visando roubos na região, não especificamente ao roubo em questão. Todavia, em viatura descaracterizada, ouviram disparos, desceu do carro, viu 2 (dois) indivíduos correndo, aguardou o primeiro indivíduo se aproximar, viu que estava armado, então esperou o segundo indivíduo que estava correndo também, para ver se era policial, criminoso etc. E era o WILLIAM. O seu colega estava em outro veículo estacionado, numa rua transversal. Parece que os roubadores estavam praticando roubo, um policial ia fazer a ligação para a polícia, perceberam e houve disparos, atingindo, inclusive, um carro de terceiro. O primeiro indivíduo chegou na rua transversal, viu a viatura caracterizada e informou o segundo indivíduo, WILLIAM, de que havia ali presença policial e, em razão disso, viu que o segundo indivíduo era um dos roubadores e resolveu abordá-lo. WILLIAM estava em ligação com um telefone e descobriram que o seu proprietário era DOUGLAS. Descobriram, depois, ALEX. Havia 3 (três) assaltantes, 2 teriam descido para realizar a abordagem, enquanto o terceiro ficou na direção do carro. Não se lembra se o modelo do carro foi captado, por causa do decurso do tempo. ALEX era o indivíduo 1, era ele que corria, não fez a abordagem inicial no indivíduo 1, pois havia o segundo indivíduo (WILLIAM) e estava em desvantagem numérica. ALEX e WILLIAM estavam correndo, ambos armados. Como havia armas e vantagem numérica, resolveram não abordar os dois, somente o WILLIAM, quando chegaram na esquina. ALEX

estava a 50-60 metros de distância à frente e, como estavam algemando WILLIAM, ALEX conseguiu empreender fuga. ALEX foi reconhecido pelo manobrista da TINGAN, por fotografia. Verificaram que o DOUGLAS e ALEX estavam envolvidos no crime, e DOUGLAS fazendo justamente a função de cavalo, a mesma função também no roubo do caso. Foram feitas buscas nas casas, todos moravam bem próximos uns dos outros, não se lembra se foram apreendidos objetos. Não se recorda dos interrogatórios, em razão do lapso temporal. Reconheceu WILLIAM e, depois, por fotografias o ALEX. Não se recorda do horário da ocorrência com precisão, crê que era final da tarde/início da tarde. Sabe que não era pela manhã. Pode ser que já fosse começo da noite, mas não se recorda, não se recorda. Mas sabe que era final do dia, pois estava há várias horas ali, depois do horário de almoço. Era entardecer. O local é bem iluminado, na Vila Mariana. WILLIAM teria confessado os fatos, que ele ia praticar um roubo contra um veículo. Efetuaram disparos, pois se assustaram, mas não fizeram na direção de ninguém, mas depois viram que um carro foi alvejado na porta. WILLIAM teria informado os primeiros nomes de comparsas, mas não levaram a consideração, mas todos os contatos foram checados. Verificaram depois que o telefone que estava em contato com o telefone de WILLIAM no momento do crime/logo depois era de propriedade de DOUGLAS. Não se recorda qual era o nome de contato no celular de WILLIAM, mas é comum o expediente de criminosos usarem nomes diversos ao atribuírem as identidades de seus comparsas em seus telefones como contatos. Não checaram se eles usaram segundos nomes no roubo. Depois de pesquisas de cadastro telefônico, descobriram o BO recente envolvendo DOUGLAS e ALEX, havia fotografia recente deste e reconheceu ALEX como o primeiro indivíduo em fuga. Na época do depoimento, relatou que viu 2 (dois) indivíduos correndo, mas, quando descobriu que ALEX era um dos indivíduos, não reduziu isso a termo ou narrou à autoridade policial, pois acreditou não ser relevante. Com a identificação do segundo indivíduo, crê que a autoridade policial dispensou a confirmação da identificação pelo depoente, na condição de investigador, pois já havia a identificação de ALEX por outras 2 (duas) pessoas. Foi encontrada arma de fogo com WILLIAM. Confirma que o primeiro indivíduo correndo era ALEX, também armado, parecia ser uma pistola, não sabe o calibre, pois não tem como precisar somente pela visualização. WILLIAM vinha com o telefone na mão, resolveu abordar WILLIAM pois ele estava vindo atrás, mais seguro. Não se lembra do teor dos depoimentos, mas crê que o policial descreveu o que ocorreu, com detalhes. Não sabe se o veículo foi periciado. A senhora estava com o veículo, passando com ele e sentiu o impacto do tiro. Não se lembra da roupa da primeira pessoa/ALEX utilizava na época. O rosto do ALEX. O depoente não reconheceu hoje, reconheceu na época, durante as investigações. Quando o acusado passou correndo, visualizou o rosto e a arma, sempre visualiza o rosto para ver que tipo de atitudes ele vai tomar. Reconheceu pelo rosto e não pelas roupas. Foi ouvido na delegacia e só respondeu os questionamentos formulados pela autoridade policial, se não há informação da fisionomia do acusado, é porque não foi indagado de tanto. O policial militar Carlos, por sua vez, relatou que estava no restaurante, viu os 2 (dois) indivíduos se aproximando para abordar o manobrista, era um restaurante japonês Kishi, viu os 2 (dois) se aproximarem, tentou se aproximar para tentar realizar a prisão dos 2 (dois), já que percebeu que era um roubo. Viu que WILLIAM estava com uma pistola 380 e um outro rapaz, quando viu o depoente, efetuou um disparo e, ato contínuo, o depoente se abrigou e ouviu mais 2 (dois) disparos. O segundo indivíduo teria efetuado o primeiro disparo, a pessoa que estava ao lado de WILLIAM. Não se recorda da fisionomia do segundo indivíduo. Crê que um deles estava de cinza e capuz, era o que efetuou disparo. Não sabe se os outros 2 (dois) disparos vieram de WILLIAM, mas as cápsulas deflagradas eram de 2 (dois) calibres diferentes, logo, havia 2 (duas) armas. Não sabe qual calibre do disparo que atingiu o carro. Não sabe se havia um terceiro indivíduo, mas soube depois que havia um carro envolvido, mas não se lembra qual era. Não acompanhou as investigações. Somente se lembra disso. Não acompanhou as investigações. Não sabe o paradeiro atual do manobrista. Era à noite, período noturno. A vítima protegida A, ouvida em juízo, relatou que era o manobrista do restaurante. O restaurante se chamava Kiisch. Estava trabalhando, quando o seu patrão chegou com o carro TIGUAN e pediu para que o depoente estacionasse e assim o fez. Outro cliente chegou com carro e pegou para

estacionar. Quando terminou de estacionar, chegaram os assaltantes, indagando-o onde estavam as chaves da TIGUAN. Eram 2 (dois). Os 2 (dois) estavam armados. Havia só 2 (dois) indivíduos. Teve contato visual com os 2 (dois). Reconheceu 1 (um) deles na delegacia, pessoalmente. Reconheceu com certeza, na ocasião. O reconhecido teria sido o primeiro que chegou no ofendido e deu voz de assalto. Não consegue reconhecer. Nenhum dos 3 tem semelhanças com os assaltantes. Não se recorda de ter reconhecido nenhum desses 3 na fase policial. Na sala de advocacia, com 4 pessoas perfiladas, não conseguiu identificar qualquer delas como um dos roubadores. Crê que a pessoa de n. 4 tem semelhanças com um dos roubadores. Descartaria os de números 1, 2 e 3. Não se assemelham a nenhum dos roubadores. É a pessoa de placa 4 (que não é o acusado). Das 7 pessoas, o depoente só apontou uma pessoa que teria semelhanças com um dos roubadores (placa 4 do escritório). Teve disparos no local. Não deu para ver quem disparou, pois ficou abaixado. Não viu quem disparou contra quem. Só reconheceu outra pessoa, que já foi julgada, as outras 2 (duas) pessoas não chegou a fazer o reconhecimento. A vítima Rosa Luiza Zambelli, ouvida em juízo, disse que o seu carro foi atingido por um tiro. Faz muitos anos, não se recorda totalmente, estava saindo do trabalho, era em torno das 21h-21h30, estava na transversal do acontecimento e, inclusive, até avançou um pouco na faixa de pedestre e acredita que, por isso, seu carro foi alvejado. Não viu as pessoas envolvidas e o restaurante estava a sua esquerda e o acontecimento ocorreu na sua direita. Uma pessoa saiu correndo do restaurante em direção a sua direita, quando descobriu que era a pessoa responsável pela segurança do restaurante. Ficou assustada, ouviu o barulho da bala disparada. Depois, o seu carro balançou muito. O tiro pegou na barra de segurança do carro. Entrou na garagem desesperada, o porteiro relatou a situação e, em seguida, foi falar com os policiais e, depois, foi orientado a eles para levar o automóvel para perícia e ser ouvida como testemunha. Não viu de qual arma o disparo teria saído. A perícia foi feita e, depois levou o carro para consertar, e ainda havia o projétil dentro do seu carro. Não foi feita uma perícia no projétil, não tiveram a cautela da origem da bala disparada. Não tem condições de reconhecer qualquer dos suspeitos envolvidos no roubo. Nem a pessoa, que seria a segurança, conseguiria identificar, pois foi tudo muito rápido, estava tudo escuro. Não teve esclarecimentos sobre a origem do disparo pelos policiais. Crê que a bala que atingiu o seu veículo teria sido por quem estava sendo perseguido pela segurança. Não se recorda do horário, mas crê que era em torno das 21h-22h00, pois trabalhava em Alphaville e aguardava o fluxo de carros diminuir para vir para São Paulo. Este é o teor da prova. Do percuente exame do frágil e conflitante quadro probatório produzido no contraditório judicial, infere-se que não há prova segura e cabal da autoria delitiva dos acusados. De fato, ao término da instrução criminal, verifica-se que persiste dúvida razoável de que os acusados foram realmente autores dos delitos narrados na denúncia. Sempre importante lembrar que a dúvida milita a favor do réu, em vista do consagrado princípio do "in dubio pro reo", bem como em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade. Assim, pese a existência de alguns elementos indiciários contra os acusados, que inclusive justificaram o recebimento da denúncia, tais indícios não são veementes, nem foram

confirmados em juízo através de elementos probatórios seguros e conclusivos, aptos a comprovar cabalmente a autoria delitiva pelos réus. É certo que uma condenação criminal somente pode ocorrer quando apoiada em provas seguras, cabais e extensas de dúvidas, sendo que indícios isolados ou meras presunções, isoladamente consideradas, não constituem prova dotada dessas qualidades, sendo insuficientes para amparar um decreto condenatório. Ademais, os indícios que autorizam um juízo condenatório são apenas os concludentes e que conduzam a certeza e afastem qualquer hipótese favorável aos acusados. Isto porque o Direito Penal não opera conjecturas ou presunções, exigindo prova segura e indubitável da autoria delitiva. Feitas tais considerações, no caso, verifica-se que, apesar de provada a materialidade delitiva, permanece dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Há sérias contradições nos depoimentos dos policiais civis, quando um deles afirma que conversou com DOUGLAS e que este havia recém atingido a maioria penal, não obstante ter mais de 25 (vinte e cinco) anos de idade quando da data dos fatos. Não

se pode olvidar, ainda, os indícios trazidos pela d. defesa do acusado ALEX de que este estaria com ambas as mãos engessadas, em razão das consequências sofridas de um acidente automobilístico. Outrossim, não se ignora que os acusados não foram reconhecidos pela vítima presencial que, inclusive, descartou os acusados como sendo os roubadores e, mais, reconheceu em solo policial pessoa diversa e, ao mesmo tempo, afirmou que haviam sido apenas 2 (dois) roubadores. Apesar do Código de Processo Penal admitir o uso das provas produzidas no inquérito policial para a formação da convicção do juiz acerca da prática delituosa, tais provas só podem compor o conjunto probatório quando somadas às provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, coleciono jurisprudência hodierna desta Egrégia Corte: "ACUSAÇÃO CONTRA O RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ARRIMADA NO ARTIGO 386, VII, DO CPP – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NA FASE DO INQUÉRITO QUE NÃO RESTOU CORROBORADO, SUFICIENTEMENTE, PELA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – ALEGADO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EFETUADO PELA VÍTIMA QUE NÃO SE TEM NOS AUTOS, NEM SENDO ELA OUVIDA SOB O CONTRADITÓRIO – PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS QUE, SEM EMBARGO DE PRESUMIDA CREDIBILIDADE, NÃO FORAM CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – DECRETO ABSOLUTÓRIO MANTIDO – POSSIBILIDADE DE O SUJEITO INCRIMINADO TER SIDO O AUTOR DO FATO TÍPICO QUE NÃO BASTA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0000538-80.2017.8.26.0617; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019). "ROUBO – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva – Reconhecimento fotográfico feito unicamente na fase policial – Vítima ouvida em Juízo por precatória e sem a presença do réu – Ausência de prisão em flagrante ou recuperação do celular subtraído – Negativa de autoria do réu – Dúvida que impõe a absolvição – Recurso provido - (voto n.º 40060). (TJSP; Apelação Criminal 0003094-05.2016.8.26.0063; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019) Roubo majorado – condenação sustentada unicamente em reconhecimento fotográfico na fase inquisitiva, não ratificado sob o contraditório – prova precária – absolvição" (TJSP; Apelação Criminal 0002214-57.2013.8.26.0438; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019). "CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – Roubo majorado – absolvição por falta de provas – possibilidade – reconhecimento fotográfico e uso de capacete – Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal 0002755-38.2015.8.26.0077; Relator (a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018). Pela fragilidade do acervo probatório, notadamente pela impossibilidade de ratificação do reconhecimento haurido na seara inquisitiva, as inconsistências entre os depoimentos das testemunhas, a absolvição já se revelaria medida insofismável. No mesmo sentido, precedente bandeirante: "ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva – Roubo praticado por três agentes, todos armados e encapuzados – Reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas e não reconhecimento por outras duas vítimas – Reconhecimento não ratificado em juízo – Negativa de autoria do réu – Ameaça perpetrada às vítimas que não serve para a condenação – Circunstâncias que criam dúvida autorizadora da absolvição – Recurso provido - (voto n.º 40612)" (Apelação 0004083-38.2015.8.26.0615, Rel. Des. Newton Neves, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/10/2019). Enfim, as divergências e irregularidades aqui citadas, em rol não exaustivo, levam à perda de credibilidade das palavras das testemunhas ouvidas em juízo, dando azo e força às versões exculpatórias dos acusados, porquanto harmoniosas e convergentes com outros elementos coligidos nestes autos, bem como lhes ampara a languidez pela prova da acusação. De fato, tendo-se em conta a máxima in dubio pro reo, que decorre dos princípios da reserva legal e da presunção da não culpabilidade, exige-se para a condenação criminal prova segura da materialidade e

da autoria delitiva, pois eventual dúvida revolve-se em favor dos denunciados. Sobre o tema, confirmam-se as lições doutrinárias de Marcellus Polastri Lima: "Como já referido, no processo penal, o juiz estará sempre passando por estados de ignorância, dúvida e certeza, para chegar ao convencimento final, salvo, obviamente, quando o processo desafia questões somente de direito ou quando o fato é incontroverso, mas, mesmo quanto a este, deve se ter maior cuidado no processo penal, pois se sabe que o que é incontroverso entre as partes não pode gerar certeza no juízo penal, pois, neste, o juiz ainda deve perquirir a verdade para chegar à sua própria certeza, independentemente daquela gerada pelas partes. Ora, havendo ignorância do juiz sobre o fato, significa que nada sabe sobre o mesmo e, neste caso, o resultado será a absolvição, não havendo que se cogitar de ônus da prova, pois há uma conclusão do 'nada provado'. Porém, se houver dúvida, vigorará o princípio do in dubio pro reo, e o juiz deverá julgar a favor do acusado. Havendo a certeza, o juiz aí decidirá de acordo com sua convicção, absolvendo ou condenando o acusado." (LIMA, Marcellus Polastri. A prova penal. De acordo com a reforma processual penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 35/36). Repiso que ao decreto condenatório não basta mera probabilidade, mas um juízo de certeza, demandando-se provas seguras ou sérios indícios acerca da autoria delitiva. É de se obtemperar que, apesar da gravidade dos crimes, não há razão que justifique correr-se o risco de consolidar-se, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória fragilidade do conjunto probatório, à luz dos fatos e da verdade processual. Não é despidiendo lembrar que, em um modelo processual onde sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável aos réus. Coleciono escólio doutrinário: "A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune" (LUIGI FERRAJOLI. Direito e razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85). Ademais, é